第六课 提升法治素养

法律是全体社会成员共同遵守的行为规范。我国是社会主义法治国家。在我国，法治是促进社会进步、维护社会秩序、捍卫国家尊严、实现人民权利与自由的重要保障。在社会生活中，我们应如何树立法治观念，学会依法办事，提升法治素养？

1、法治的作用

树立法治观念

生活观察

某小区高层住宅发生火灾，消防员小谢在抢险灭火过程中壮烈牺牲，上级部门批准他为烈士。曾某在100多人的网上聊天群里公然发表侮辱性言论，歪曲小谢英勇牺牲的事实。对此，检察机关提起民事公益诉讼。人民法院经审理认为，曾某的行为构成对烈士小谢名誉的侵害，侵犯了社会公共利益。人民法院判决曾某于判决生效之日起七日内在报纸上公开赔礼道歉。

该案判决后，参与审理的人民陪审员主动担当社会责任，到校园、社区、企业以案释法，助推树立尊崇英烈、尊重英雄的良好社会风尚。

- 曾某的行为给你什么警示？
- 人民陪审员以案释法的行为有什么意义？

2、法律的含义和作用

人类社会的存在和发展离不开各种社会规则和行为规范。法律是一种社会规则和行为规范，是评价人们的行为是否合法有效的准绳。我们必须在法律范围内活动，以法律为行为准则，依照法律行使权利、履行义务，树立法治观念，学会依法办事。

3、法律对全体社会成员的要求

4、法治观念的体现？

法治观念体现为人们对法律发自内心的认可、崇尚、遵守和服从。法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。只有当法律真正铭刻在内心时，尊法学法守法用法才会成为人们的共同追求和自觉行为。

相关链接

1986年以来，我国已连续实施完成了八个五年普法规划。在十四亿多人口的大国持续开展全民普法，是我国法治建设史上的一大创举。四十年来，我国有计划、有步骤地在全体公民中开展法治宣传教育，进一步筑牢全民法治信仰，引导全社会坚定不移走中国特色社会主义法治道路；深入学习宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，进一步提升全民法治素养，全社会厉行法治的自觉性和主动性不断增强；繁荣发展社会主义法治文化，进一步巩固全社会尊法学法守法用法的良好氛围，社会主义法治以文化人、以文育人的功能充分发挥；全面落实普法责任制，进一步健全普法工作体系，让法治走到人民群众身边，走进人民群众心里。



志愿者向村民宣传民法典

5、如何树立法治观念

1）敬畏和信仰法律。我们要坚持宪法法律至上，敬畏法律规则，相信法律的力量，牢固树立法律红线不能触碰、法律底线不可逾越的观念，自觉自愿地遵守法律，把依法办事当成自己的生活习惯。

6、如何做到敬畏和信仰法律？



探究与分享

近年来，一些学校组织青少年广泛开展模拟法庭、法律知识竞赛、法律辩论赛、法律学习宣传、法律情景剧展演等形式多样的法治教育主题活动。



模拟法庭



法律知识竞赛



法律辩论赛



法律学习宣传活动

你参加过哪些类似的活动？说说你的收获。

7. 怎样积极主动地学习法律

(1) 积极主动地学习法律。一方面，我们要学习个人成长和参与社会生活必备的基本法律常识，正确理解法律；另一方面，我们要积极参与各种法治实践活动，理性分析社会生活中的法律问题，提升维护自身合法权益、参与社会生活的能力。

探究与分享

列车即将发车，两名乘客却堵住车门，阻止列车启动。原来，他们的同伴还未赶到。面对乘务人员的劝阻和其他乘客的谴责，两人不以为意，态度蛮横，导致发车延误。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，公安机关对两人予以行政拘留十日的处罚。

- 结合材料，谈谈你对两名乘客行为的看法。

13）树立守法光荣、违法可耻的观念。在社会生活中，我们要从细节抓起、从小事做起，从遵守规则做起，如遵守交通规则、做好垃圾分类、杜绝餐饮浪费、营造清朗网络空间等，自觉践行社会主义核心价值观，自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任，为形成尚德守法的价值取向、营造尊崇法治的社会氛围作出自己的贡献。

8、如何树立守法光荣、违法可耻的观念

学会依法办事

生活观察

某公司因经营不善，一直拖欠工人工资。老吕和20多名工友多次讨要工资未果，决定到县社会矛盾纠纷调处化解中心反映情况。接待人员了解情况后向中心负责人报告，很快请来相关部门工作人员会商。

县劳动行政部门工作人员调查取证并向公司负责人讲理讲法，劳动仲裁部门工作人员到该公司调取考勤记录、确认应付工资数额，银行根据要求将公司账户余额优先用于支付工人工资。经过多部门联动，公司负责人最终与工人签订了调解协议书。

- 结合案例，说说在生活中我们怎样才能做到依法办事。

1、怎么依法办事的原因（依法办事的重要性）

（建设法治社会，需要全体社会成员自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，养成依法办事的习惯，依法维护社会秩序，确保社会和谐有序。）

探究与分享

《中华人民共和国教育法》第四十四条

受教育者应当履行下列义务：（一）遵守法律、法规；（二）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；（三）努力学习，完成规定的学习任务；（四）遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

《中华人民共和国旅游法》第十三条

旅游者在旅游活动中应当遵守社会公共秩序和社会公德，尊重当地的风俗习惯、文化传统和宗教信仰，爱护旅游资源，保护生态环境，遵守旅游文明行为规范。

《中华人民共和国生态环境法典》第十条

公民应当增强生态环境保护意识，采取简约适度、绿色低碳的生活方式，自觉履行生态环境保护义务，遵守生态环境法律法规，配合实施生态环境保护措施。

- 以上这些法律规定，你自觉遵守了吗？
- 结合生活经验，分享你自觉守法的事例。

3、自觉守法的原因？（为什么要自觉守法）

2、依法办事的要求（依法办事的途径）

（1）自觉守法。遵守宪法和法律是公民的一项基本义务。

①在日常生活中，我们要经常想一想，自己的行为是否合法，

如果违反法律会有什么后果；在行动上以法律为准绳，自觉遵守法律的各项规定。

探究与分享

情境一

王某是一名高三学生，平时学习成绩很好。高考前夕，得知其弟弟被李某打伤后，王某纠集几个人将李某打成重伤。结果，王某因故意伤害罪受到了法律的制裁，无法参加高考。

情境二

村民张某等人将各自家庭承包的土地流转给李某经营。李某种植柑橘获利颇丰，张某等人看着眼红，想毁约。村干部依据相关法律规定，对张某等人进行教育，维护了李某的合法权益。





以上两个情境给你带来哪些启示？

遇事找法。在遇到法律问题或者合法权益受到侵害时，我们要主动咨询相关专业人士，充分利用能够提供法律服务的组织和机构，如人民调解委员会、律师事务所、公证处、法律援助中心等，获得及时有效的法律帮助。

相关链接



✧ 人民调解委员会的调解员通过说服、疏导等方法，帮助我们解决生活中的矛盾和纠纷。



✧ 律师事务所的律师可以回答我们的法律问题，替我们处理涉及法律的事务。他们还可以接受委托或指派，担任代理人或辩护人。



✧ 公证处的公证员依据法律和事实，证明合同、遗嘱、亲属关系、身份、学历、出生日期、婚姻状况等的真实性和合法性。



✧ 法律援助中心可以为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务。

3) 解决问题靠法。①当生活中遇到矛盾纠纷，特别是自己或他人权益受到非法侵害时，我们要学会以合法的方式表达诉求，通过法律途径、运用法律武器加以解决。②我们可以寻求国家的法律救济，依法到公安机关、人民检察院或者人民法院控告、举报，必要时可以直接向人民法院提起诉讼。

6、解决问题靠法需求我们怎样做？

相关链接

7、诉讼的地位(作用)

诉讼是人们获得法律救济、维护合法权益的重要途径。诉讼通常分为三种类型：民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼。8、类型

民事诉讼　民事诉讼是人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依法审理民事案件和解决民事纠纷的活动。

行政诉讼　行政诉讼是人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依照诉讼程序解决行政争议案件的活动。

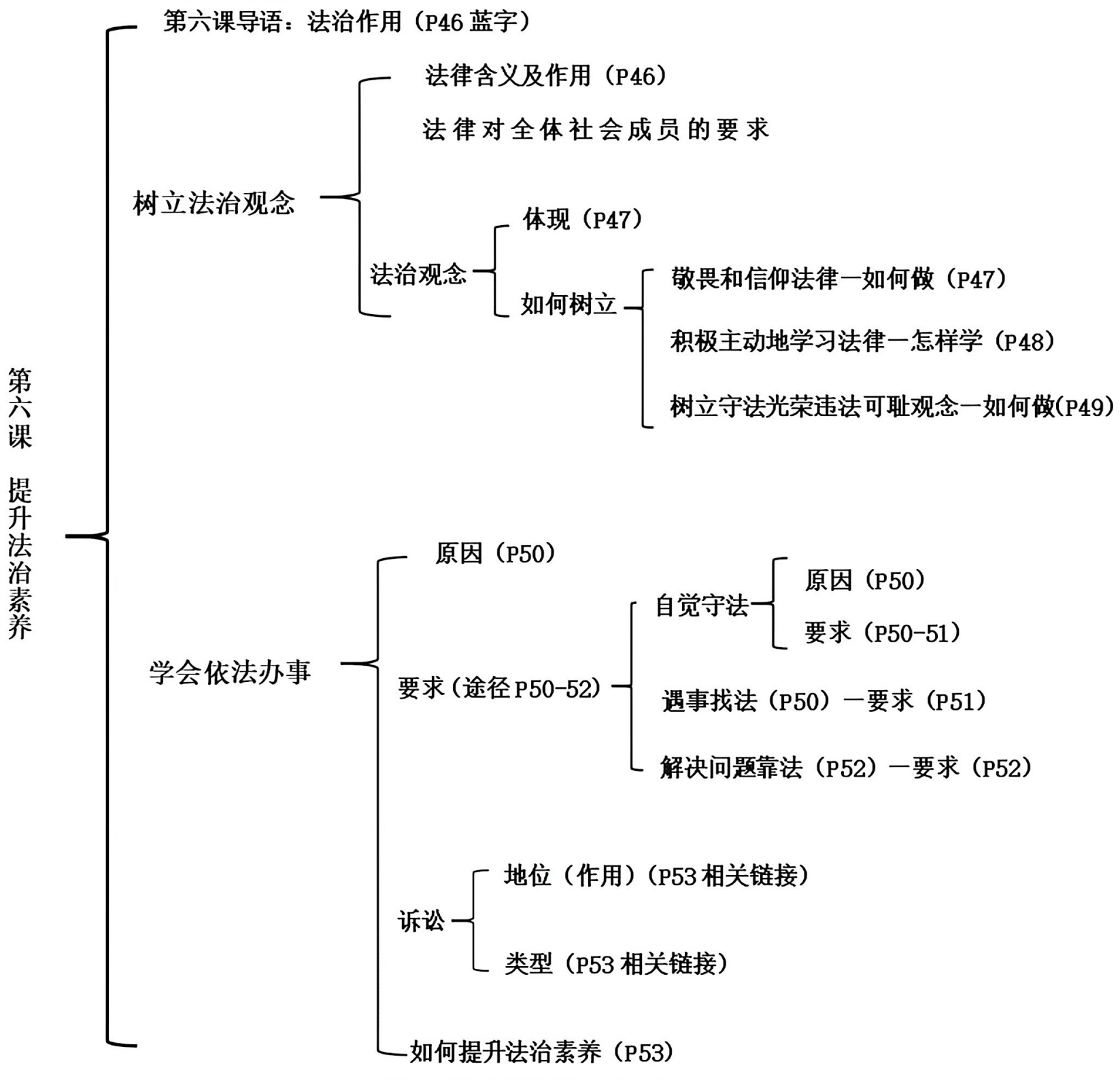
刑事诉讼　刑事诉讼是国家司法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依法查明犯罪事实、惩罚犯罪分子、保障无罪的人不受刑事追究的活动。

9、如何提升法治素养?

在社会生活中，我们要树立法治观念，提高依法办事能力，养成尊法学法守法用法的习惯，弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，逐步成长为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

启思导行

某村进行“村改居”，村民搬进了楼房，没有了自家院子里的菜园。一些人一时不习惯，就将小区的绿地开垦成菜园。后来，从圈地种菜发展到在花坛养鸡，草坪、花坛逐渐不见踪迹。噪声扰民、施肥异味、“争抢地盘”等导致邻里产生纠纷。为了解决矛盾，小区成立了“援法议事会”。面对居民的各种疑惑，该议事会的律


第六课 提升法治素养
第六课导语：法治作用（P46 蓝字）
树立法治观念
法律含义及作用（P46）
法律对全体社会成员的要求
法治观念
体现（P47）
如何树立
敬畏和信仰法律—如何做（P47）
积极主动地学习法律—怎样学（P48）
树立守法光荣违法可耻观念—如何做(P49)
学会依法办事
原因（P50）
要求（途径P50-52）
自觉守法
原因（P50）
要求（P50-51）
遇事找法（P50）—要求（P51）
解决问题靠法（P52）—要求（P52）
诉讼
地位（作用）（P53 相关链接）
类型（P53 相关链接）
如何提升法治素养（P53）